מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁמֵּאַחַר שֶׁחָלָה הַקְּדֻשָּׁה עַל הַקָּרְבָּן שׁוּב לֹא יֵצֵא לְחֻלִּין לְעוֹלָם בְּלִי פִּדְיוֹן, אֲפִלּוּ לֹא רָאוּי עוֹד לְמִזְבֵּחַ. וּבָא הַצַּוּוּי לְפָדוֹתָהּ וְלִקַּח בְּהֵמָה אַחֶרֶת בְּדָמֶיהָ שֶׁלֹּא יַפְסִיד הַמִּזְבֵּחַ בְּמַה שֶּׁנָּפַל בּוֹ מוּם, וְיָבִיאוּ קָרְבָּן אַחֵר בִּמְקוֹמָהּ. וְלֹא הִנִּיחַ הַכָּתוּב בִּרְשׁוּתֵנוּ לִפְדוֹתָהּ אוֹ שֶׁלֹּא לִפְדוֹתָהּ, לְפִי שֶׁחָל עָלָיו הַקְּדֻשָּׁה וְאָפְשָׁר שֶׁיִּהְיוּ נִמְנָעִים בְּנֵי אָדָם מִלֶּאֱכֹל אוֹתָהּ וּמֵחֲמַת חֲסִידוּת יָחוּשׁוּ לִגַּע בָּהֶם כֵּיוָן שֶׁבָּא מִן הַהֶקְדֵּשׁ, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִפְדּוֹת וְלֶאֱכֹל אוֹתוֹ 'כַּצְּבִי וְכָאַיָּל', כְּלוֹמַר אִכְלוּהוּ בְּלֹא פְּקֻפּוּק כַּצְּבִי וְכָאַיָּל דְּלָא חָיֵיל עֲלַיְהוּ שׁוּם קְדֻשָּׁה (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שמג). זוֹלַת כִּי 'רַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו' כְּתִיב (תהלים קמה, ט), וְאִם לֹא יִפְדּוּ אוֹתוֹ לְהַקְרִיבוֹ אִי אֶפְשָׁר, נִמְצָא הוֹלֵךְ לְמִיתָה וּבַמֶּה יִתָּקֵן, וְלָכֵן יִתַּקֵּן עַל כָּל פָּנִים כָּל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר (מצודת דוד שם).

בכורות טז. ל"ז: תמורה ל"ב: רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א, ספר המצוות מצות עשה פ"ו, סמ"ג עשין קע"ו.

משנה הלכות

מתה או נטרפה טעונה קבורה דאסור להאכילה לכלבים או לעכו"ם. כשירה שנפדית וראויה לאכילה מותר ליתן ממנה לכלב ולעכו"ם[ו]. ילדה קודם שנפדית מקריבין הולד לשם אותו הקרבן, נתעברה קודם שנפדית וילדה לאחר שנפדית הולד אסור ואינו נפדה, וכיצד יעשה סמוך לפדיון אמו מתפיס הולד לשם אותו הזבח לפי שאינו יכול להקריבו מכח אמו מפני שבא מכח קדושה דחויה[ז].

דיני קדשים שנפדו. כל פסולי המוקדשין כשיפדו מותר לשוחטן בשוק של טבחים ולמוכרן, ולשקול בשרם בליטרא כשאר חולין, חוץ מבכור ומעשר מפני שמכירתן בשוק מוסיף בדמיהן, ושאר הקדשים שמביא בדמיהן בהמה אחרת מוכרן בשוק, בכור ומעשר שאין דמיהן הקדש אלא נאכלין במומן אין שוחטין ומוכרין בשוק, ואפילו התפיס בכור לבדק הבית לא ישחוט וימכור בשוק שאינו יכול להתפיס אלא דבר הקנוי לו קנין גמור[ח].

שאר פרטים. הקדיש עובר במעי אמה ושחטה או שנולד יוצא דופן נפדה אפילו תמים כיון שפסול לקרבן, וכן הדין בבן פקועה[ט]. ועיין רמב"ם בהל' איסורי מזבח (פ"ב) על איזה מומין פודין. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ו. מנחת חינוך ע"פ התוס' זבחים עא: ד"ה ובטריפה. ז. רמב"ם שם פ"א הי"א, עיין שם. ח. שם הי"ב.
ט. מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' תמורה פ"ד ה"ח, ולחם משנה שם.

מִצְוָה תמב

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי חוּץ לִירוּשָׁלַיִם (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ"ג)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל דָּגָן חוּץ לִירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) 'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי קֹדֶשׁ הוּא וְצָרִיךְ לְהִתְנַהֵג בּוֹ קְדֻשָּׁה בַּאֲכִילָתוֹ, וְאֵינוֹ דּוֹמֶה הָאוֹכֵל בְּבֵיתוֹ לָאוֹכֵל בְּפַלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ שֶׁצָּרִיךְ שָׁם זְרִיזוּת וּזְהִירוּת יְתֵרָה, וְלָכֵן צָרִיךְ לֶאֱכֹל בְּבֵית וּבְחוֹמַת הַמֶּלֶךְ כִּי פַּת בָּגוֹ הוּא, וְהוּא בָּרוּךְ הוּא צִוָּה לְאָכְלוֹ בְּבֵית מְגוּרָתוֹ. שֶׁהָאוֹכֵל מַעֲשְׂרוֹת כְּמוֹ כֹּהֵן הוּא, וְאָסוּר לֶאֱכֹל 'בִּשְׁעָרֶיךָ' דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן כִּשְׁאָר אֲכִילוֹת

משנה הלכות

תמב) גדרי האיסור. קיום המצוה, מעשר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלים, ואינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית[א]. אכלו חוץ לחומה במזיד והתראה לוקה[ב]. ואינו חייב מלקות עד שיאכלנו אחר שכבר נכנס לחומת ירושלים וחזר והוציאו, אבל אם אכלו קודם שיכנס לירושלים מכין אותו מכת מרדות מדבריהם[ג]. היה לו מקצת מעשר בחוץ ומקצתו בפנים, האוכל ממה שעדיין לא נכנס מכין אותו מרדות, ומה שכבר נכנס האוכל בחוץ לוקה מן התורה[ד].

פדיונו. ומעשר שני נוהג בזמן הזה אבל אינו נאכל בירושלים, ומידת חסידות שפודין מעשר שני בזמן הזה בשוויו כדרך שפודין אותו בפני הבית, ואם רצה לפדות שוה מאה מנה על פרוטה לכתחילה בזמן זה פודה, ומשליך הפרוטה לים הגדול או מאבדו באופן אחר[ה]. חילל מעשר שני על פירות אחרות בשוה פרוטה פדוי לדעת הרמב"ם, והראב"ד חולק[ו], ונהגו כהרמב"ם[ז].

בירושלים. ואין פודין מעשר שני בירושלים אפילו בזמן הזה, ואין מחללין אותן ואין מוכרין אותן, ואם נכנס בירושלים אף בזמן הזה אין מוציאין אותו משם ומניחים שם עד שירקב, וכן אם עבר והוציאו משם מניחין אותן עד שירקב, ולפיכך אין מפרישין מעשר שני בירושלים בזמן הזה אלא מוציאין את הפירות בטבלן מחוץ לעיר ומפרישין אותו שם ופודהו, ואם הפרישו בירושלים ירקב[ח]. ועיין בסמוך (מצוה תמ"ג) עוד אופנים ותקנות לזמן הזה. מעשר שני שנטמא פודין אותו אפילו בירושלים, היה הוא בפנים ומשאו בחוץ אפילו היה אוחז בקנה הואיל

תמב) א. רמב"ם הל' מעשר שני פ"ב ה"א. **ב.** שם ה"ה. **ג.** שם ה"ו. **ד.** שם ה"ז. **ה.** שם ה"א-ב. יו"ד סי' של"א סעיף קל"ג. **ו.** רמב"ם שם ה"ב-ג. **ז.** ועיין יו"ד שם. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם סעיף קל"ה.

גַּפּוֹת שֶׁל חֻלִּין. וְהַזְכִּיר דָּגָן וְתִירוֹשׁ וְיִצְהָר, יַעַן הֵם רָאשֵׁי אֲבוֹת לְכָל הַמְּזוֹנוֹת לִפְנֵי ה' תֹּאכְלֵם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רמט). וּלְפִי שֶׁמִּטֶּבַע הָרִבְּה בְּנֵי אָדָם בְּשָׂעָה שֶׁאוֹסְפִין פֵּרוֹתֵיהֶן עוֹשִׂין סְעוּדוֹת גְּדוֹלוֹת וְשִׂמְחָה גְּדוֹלָה בִּסְעוּדַת מֵרֵעִים, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּזָּקֵק חֵלֶק הַזֶּה וְיַעֲלֵהוּ לִירוּשָׁלַיִם וְיִשְׂמַח בּוֹ בְּשִׂמְחָה שֶׁל מִצְוָה עִם מֵרֵעִים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עַל שֻׁלְחָנוֹ.

מס' מעשר שני, מכות יז. כריתות ד: ה. רמב"ם הל' מעשר שני פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קמ"א-קמב-קמג, סמ"ג לאוין רנ"ט-רס-רסא.

מִצְוָה תמג

אֲכִילַת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל תְּבוּאַת חוּץ לִירוּשָׁלַיִם (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל תְּבוּאַת חוּץ לִירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) 'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר וְגוֹ' וְתִירֹשְׁךָ'.

משנה הלכות

ולא הכניס המעשר לפנים מן החומה מותר לפדותו שם בצד החומה[ט]. מעשר שני אפילו של דמאי, וכן פירות הנלקחין בכסף מעשר שני, אסור להוציאם מירושלים, עבר והוציאן בשוגג או במזיד יחזרו ויאכלו בירושלים, מעות מעשר שני נכנסין ויוצאין מירושלים[י]. ונוהג בזכרים ונקבות בכל זמן. בזמן הבית מדאורייתא ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים ככל תרומות ומעשרות.

תמג) גדרי האיסור. השותה שיעור רביעית מתירוש של מעשר שני שכבר הובא לירושלים וחזר והוציאו חייב מלקות[א], ועיין מה שכתבנו לעיל (מצוות קמ"ח ותמ"ב), ורוב פרטי דינים המבוארים שם נוהגין גם כאן.

מעשר או טבל הנמצא בירושלים בזמן הזה. והנה הבאתי לעיל דאין פודין מעשר שני בירושלים, וירושלים היינו העיר העתיקה, ומה שנקרא היום ירושלים אין לו דין ירושלים לענין קדושת החומה, וזה פשוט ולא באתי רק לעורר. מי שיש לו פירות בירושלים ורוצה לצאת ידי הכל יוציאם חוץ לחומת ירושלים טרם שנתמרחו בעודם בטבלם וממרח שם, ומפריש תרומה

ט. רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם. **י.** רמב"ם שם ה"ט. **תמג) א.** שם הל' מעשר שני פ"ב ה"ה.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וְהַכָּתוּב בֵּאֵר הַטַּעַם (שם יד, כג) 'לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ כָּל הַיָּמִים'. כִּי בַּעֲלוֹתוֹ שָׁם לִירוּשָׁלַיִם, מְקוֹם הַחָכְמָה וְהָעֲבוֹדָה, וְכָל יוֹשְׁבֶיהָ אַנְשֵׁי אֱמֶת יִרְאֵי אֱלֹקִים גַּם הוּא יִלְמֹד מֵהֶם[ב], כִּי הוּא דָּבָר יָדוּעַ שֶׁמִּטֶּבַע הָאָדָם לְהִמָּשֵׁךְ אַחַר רֹב בְּנֵי הַמְּדִינָה אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בֵּינֵיהֶם[ג] (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רסו). וֶהֱיוֹת כִּי עַל פִּי הַנִּדְמֶה בְּעֵינֵי הָעָם שֶׁהָעֲבוֹדָה לַה' תָּלוּי רַק בִּרֹב תַּעֲנִיתִים וְסִגּוּפִים וְקִיּוּם הַמִּצְוֹת שֶׁאֵין בָּהֶם הֲנָאַת הַגּוּף, וּלְהוֹצִיא זֶה מִלִּבָּם בָּאָה הַצִּוּוּי כִּי אַדְרַבָּה מִצְוָה גְּדוֹלָה הִיא לֶאֱכֹל וְלִשְׂמֹחַ לִפְנֵי ה', וְרַק יְהֵא בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה, וּכְמַאֲמַר הֶחָכָם יוֹתֵר קָשֶׁה יוֹתֵר לֶאֱכֹל לְשֵׁם שָׁמַיִם מִלְּהִתְעַנּוֹת לְשֵׁם שָׁמַיִם[ד], וּבָא הַצִּוּוּי שֶׁאִם הֶעֱלָה מָעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי אָסוּר לְהוֹצִיא לִשְׁאָר צְרָכָיו זוּלַת הָאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה לְהַרְאוֹת עַל גֹּדֶל מַעֲלַת אֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה לִפְנֵי ה'.

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

ומעשרות, ופודה המעשר שני וחוזר ומכניס. הדרך השני למי שאינו רוצה להוציא הפירות חוץ לירושלים להכשיר הפירות במים שיקבלו טומאה קודם שנתמרחו, ויפריש מעשר שני אפי' בירושלים ופודה, דקיימא לן פודין מעשר שני טמא בירושלים, ובדיעבד אפילו נתמרחו קודם שהוכשרו, או שהכניסן ממורחין קודם שהפריש, מותר להכשירן גם לאחר המירוח בזמן הזה או להוציאן חוץ לירושלים ולהפריש שם (הגר"ש סלנט זצ"ל). שכונות ירושלים בפרברים, מן נחלת שבעה ולמערב ומחוץ לשער שכם לצפון הם ודאי חוץ ירושלים.

פרטי דינים. אילן שעומד לפנים מן החומה ונופו נוטה חוץ לחומה אין אוכלין תחת נופו מעשר שני ואין פודין מעשר שני שנכנס תחת נופו[ה]. בתים שבצד החומה שפתחיהם לפנים מן החומה וחללן לחוץ, מכנגד החומה ולפנים כלפנים, ומכנגד החומה אין אוכלין שם ואין פודין שם להחמיר, והחלונות ועובי החומה כלפנים[ו]. והנה לעיל כתבתי במקצת מעשר בפנים ומקצת בחוץ האוכל הפנים בחוץ לוקה מהתורה ולא על החיצון, ויש להסתפק בחבית יין אי אמרינן ג"כ הכי, או כיון דלח הוא ונתערב ונמצא האיסור בכל

ב. ע"ע חינוך מצוה שס. **ג.** עיין רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"א. **ד.** עיין שו"ת כתב סופר או"ח סי' עח. **ה.** שם הט"ז. **ו.** שם הט"ז.

מִצְוָה תמד

אֲכִילַת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל יְצְהָר חוּץ לִירוּשָׁלַיִם (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל יְצְהָר (הַיְינוּ שֶׁמֶן) **חוּץ לִירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר** (דברים יב, יז) 'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר וְגוֹ' וְיִצְהָרֶךָ'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. עוֹד יֵשׁ לוֹמַר לְפִי מַה שֶּׁכָּתַב הַסִּפְרִי (פר' ראה נה) "וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ לֹא תַעַזְבֶנּוּ' (דברים יד, כז), מְלַמֵּד שֶׁאִם כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמְּךָ וְגוֹ' אֵין לוֹ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן תֵּן לוֹ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, אֵין לוֹ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי תֵּן לוֹ מַעֲשַׂר עָנִי, אֵין לוֹ מַעֲשַׂר עָנִי תֵּן

משנה הלכות

מקום וצריך עיון[ז]. ונוהג הכל כמו שכתבנו במצוה הקודמת.

תמד) דיני המצוה. דיני המצוה של יצהר הם שוים לדיני תירוש ודגן שכתבנו לעיל (מצוות תמ"ב-תמ"ג) עיין שם ומשם תקחם.

שיעור למשקין הנאכלין. אלא שהחינוך כתב כאן דבר חדש ויקר, דשמן שיעור אכילתו לחייב עליו בכזית ולא ברביעית, אף דהוה משקה וקיימא לן שיעור המשקין ברביעית, אבל שמן כיון דלאכילה הוא עומד לכל בני אדם ואין שותין אותו הוה בכזית. ועלה לנו דין חדש, דאפילו משקין שאין דרך לשתותם אלא לאכלם שיעורם בכזית[א], ומכאן נראה לי דהאוכל גלידה (אייז קרים בלע"ז) מברכין ברכה אחרונה בכזית.

דיני פדיון מעשר שני. והנה פדיון מעשר שני הוא על מטבע היוצא באותה מדינה, ולא על מטבע שפסלתה מלכות ולא על גרוטאות כסף אף ששוין הרבה, כלל הדבר מטבע היוצאת בכל מקום[ב]. ואין פודין בשטרות ובכסף נייר. (וכתב הגאון החתם סופר ביורה דעה (סי' קל"ד) דעל באנק נאטען של ממשלה פודין שהם גופן ממון, ואין נוהגין כן)[ג]. ולכתחילה פודין על מטבע של כסף, אין לו כסף פודה על נחושת או שאר חומר כגון ניקעל או אלומניום ובלבד שתהיה המטבע שוה פרוטה. ונוהגים לייחד שתי מטבעות לפדיית מעשר שני, וכשנתמלאה הראשונה בשיעור הפרוטות שיש בה אומר כל המטבע של מעשר שני הלזו מחוללת על פרוטה אחת שבמטבע השניה והמטבע ראשונה יוצאת לחולין, וכן

ז. מנחת חינוך. **תמד) א.** ועיין רמב"ם הל' תרומה פ"י. ובמשנה נגעים פ"ב, ור"ש שם. **ב.** רמב"ם הל' מעשר שני פ"ד ה"י. יו"ד סי' של"א סעיף קל"ח. **ג.** הובא בפתחי תשובה יו"ד סי' ש"ה ס"ק ו.

לוֹ שְׁלָמִים, אֵין לוֹ שְׁלָמִים תֵּן לוֹ צְדָקָה'. וּבִהְיוֹת הָאָדָם יוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ וְעַל נַחֲלָתוֹ אֵינוֹ מַרְגִּישׁ בְּחֶסְרוֹן הַלֵּוִי וְאֵינוֹ רוֹאֶה כִּי אֵין לוֹ לַלֵּוִי חֵלֶק, וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָצֵאת לִירוּשָׁלַיִם וְלִהְיוֹת גֵּר זְמַן קָצָר בְּלִי נַחֲלָה וַיַּרְגִּישׁ חֶסְרוֹן הַנַּחֲלָה לַלֵּוִי וְיִקְרָא לוֹ וְיֹאכַל מִזִּבְחוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הָרָמָז 'כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם' (דברים שם כד) הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִקְרָא 'מָקוֹם', וְכִי יַרְגִּישׁ אֲשֶׁר נִתְרַחֵק מִמֶּנּוּ חַס וְחָלִילָה עַל יְדֵי הֱיוֹתוֹ טָרוּד וְעָסוּק בַּעֲבוֹדַת הָאָרֶץ מַפְשָׁט מִקְדָּשָׁה יוֹמָם וָלַיְלָה, וְ'יִרְבֶּה מִמְּךָ הַדֶּרֶךְ' (שם), וְלֹא אָמַר כִּי יִרְבֶּה הַדֶּרֶךְ אֶלָּא 'מִמְּךָ', כְּלוֹמַר שֶׁלְּךָ נִרְאֶה שֶׁהַדֶּרֶךְ רָחוֹק, וְהַכֹּל 'כִּי יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ' (שם) וְנָתַן לְךָ מִכֹּל וְתַרְגִּישׁ רְחוֹק הַשֵּׁם 'מִמְּךָ', אָז מִיָּד 'וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדֶךָ וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה'' (שם, כה) וְתַעֲלֶה לִירוּשָׁלַיִם, מִיָּד 'וְאָכַלְתָּ שָׁם לִפְנֵי ה' אֱלֹקֶיךָ' (שם, כו) וְתִשְׁאַב מִקְדֻּשַׁת הַמָּקוֹם וָשָׁב וְרָפָא לְךָ[ד].

מראה מקומות עיין לעיל במצוה תמ"ב.

משנה הלכות

עושה על שניה כשמתמלאה וחוזר כן חלילה כמה פעמים, ויש מהדרין שלא לפדות על מטבע אחת של כסף רק ג' פעמים וכשמתמלאה פודה בפרוטה של נחושת ושובר המטבע הקטנה, ואם אין לו מטבע קטנה מחללו על פרי (הגר"א). ויש שהורו לפדות על חתיכת סוכר שגם זה פרי ויש חולקין. הפודה מעשר שני שלו מברך 'אשר קדשנו במצותיו' וכו', ואומר 'הוא וחומשו פדוי על מטבעת הכסף', ואם פודה של חבירו אינו אומר חומשו. והברכה אם היו פירות ומחללן על מעות אומר על פדיון מעשר שני, ואם היו מעות והוא מחלל על פירות אומר על 'חילול מעשר שני'[ה]. ונוהג בזכרים ונקבות במקום וזמן שמעשר שני נוהג.

ד. עיין מציאת יצחק פר' ראה ד"ה וכי ירבה ממך הדרך וגו'. ה. רמב"ם שם ה"ג. יו"ד סי' של"א סקל"ה.

מִצְוָה תמה

אֲכִילַת בְּכוֹר תָּמִים חוּץ לִירוּשָׁלַיִם (לֹא תַעֲשֶׂה רנ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בְּכוֹר תָּמִים חוּץ לִירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) 'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר וְגוֹ' וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁהַבְּכוֹר תָּמִים קָדוֹשׁ הוּא וְרָאוּי לְהַקְרִיבוֹ לַמִּזְבֵּחַ, אָסוּר לְאָכְלוֹ חוּץ לִירוּשָׁלַיִם כִּשְׁאָר קָדָשִׁים, וְאִם כְּבָר הִקְרִיבוֹ כָּל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא אָסוּר לְהוֹצִיאוֹ חוּץ. וְהִצְרִיךְ הַכָּתוּב לְהַזְהִיר עָלָיו בִּפְרָטוּת שֶׁלֹּא יֹאמַר הַכֹּהֵן כֵּיוָן דְּקָדְשַׁת בְּכוֹר בָּאָה לוֹ מֵאֵלָיו (אַף שֶׁמִּצְוָה לְהַקְדִּישׁוֹ, מִכָּל מָקוֹם מִמֵּילָא הוּא קָדוֹשׁ), וּמֵעֵת הֲכָה כָּל בְּכוֹר הֶקְדֵּשׁ בְּכוֹר אָדָם וּבְהֵמָה לַה' וְצִוָּה לִתְּנוֹ לַכֹּהֵן, אִם כֵּן הֲרֵי הוּא כִּשְׁאָר מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה שֶׁנֶּאֱכָלִין חוּץ מִירוּשָׁלַיִם

משנה הלכות

תמה) החיובים. כהן שאכל בכור תמים חוץ לחומת ירושלים עובר בלאו זה, וחייב מלקות בעדות והתראה, ופסול לעדות עד שלא שב או לקה. ולשון הספרי (פר' ראה כ) "ובכורות' זה הבכור, ולא בא הכתוב אלא לזר שאכל בכור בין לפני זריקת דמים ובין לאחר זריקת דמים שעובר בלא תעשה', כלומר דגם הזר בכלל הלאו, וזר שאכל מבכור בכל מקום בין בירושלים ובין חוצה לו לוקה[א]. וכהן האוכל חוץ לירושלים לוקה שתים אחת משום לאו זה, ואחת משום 'ובשר בשדה טריפה' (שמות כב, ל)[ב], ואם חזר והכניס אינו עובר עוד משום לאו זה אלא משום לאו דטריפה, כיון שיצא פעם אחת נטרפה לעולם, נמצא דזר לוקה שתים משום טריפה ומשום 'לא תוכל', וכהן לוקה שתים משום טריפה ומשום 'לא תוכל', והנפקא מינה רק בירושלים דכהן מצוה לאכול או לוקה אחת אם חזר ונכנס, וזר בירושלים לוקה אחת, ושתים כשיצאה וחזר ונכנס, וכהן האוכל קודם זריקה נמי חייב[ג]. ועיין להלן (מצוה תמ"ח). ועיין בגמרא מכות (יז. ברש"י שם ד"ה אפילו לאחר זריקה), דחוץ מלאוין אלו עובר עוד בעשה 'כי אם לפני ה' אלקיך' (דברים יב, יח)[ד].

אכילת בכור ושאר מתנות כהונה. כהן האוכל בכור תמים בירושלים מקיים

תמה) א. רמב"ם הל' בכורות פ"א הט"ז. ועיין מנחת חינוך. **ב.** עיין רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ו. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** מנחת חינוך.

כִּתְרוּמָה וּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְהַקֵּבָה, שֶׁהֵם מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה וְנֶאֱכָלִין בְּכָל מָקוֹם, וְכֵן בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁשּׁוֹחֲטִין וְאוֹכְלִים אוֹתוֹ בְּכָל מָקוֹם, לָכֵן הִזְהִירָה הַתּוֹרָה דִּבְכוֹר זֶה תָּמִים וְרָאוּי לְהַקְרָבָה, וּקְדֻשָּׁתוֹ עָלָיו בְּכָל קָדָשִׁים, וְאִם אֲכָלוֹ בִּשְׁעָרָיו כִּשְׁאָר חֻלִּין אַיֵּה קְדֻשָּׁתוֹ (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רנ).

מכות יט. רמב"ם הל' בכורים פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה קמ"ד, סמ"ג ל"אוין שמ"ב.

מִצְוָה תמו

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חַטָּאת וְאָשָׁם חוּץ לָעֲזָרָה (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל חַטָּאת וְאָשָׁם חוּץ לָעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) **'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ וְכוּ' בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ'. וּבָא הַפֵּרוּשׁ בַּקַּבָּלָה שֶׁבְּחַטָּאת וְאָשָׁם הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וְכֵן הָאוֹכֵל קָדָשִׁים קַלִּים חוּץ לַחוֹמָה.**

משנה הלכות

מצות עשה ומברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול את הבכורות'[ה]. ונאכלין לזכרים ונקבות לשני ימים ולילה אחד[ו], ואף על פי כן אינן ניתנין אלא לזכרי כהונה שהרי לאנשי משמר הן[ז], ומקריבין חלבו ודמו ואין מקריבין אלא זכרים[ח]. וכן פדיון הבן לזכרי כהונה הוא שדין הבכורות כולן שוה לזכרים ולא לנקבות[ט]. ובחתם סופר בתשובות[י] פלפל בשיטה אם נתן לאשה אי בנו פדוי. ולפי עניות דעתי ראיה עוד מהלויים שלא פדו במדבר רק הזכרים ולא הנקבות, והבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות לענין העובר, ולענין האוכלו חוץ לירושלים, ובירושלים בזר בזמן הבית ולא בכהן שמצוה הוא לו.

תמו) גדרי החיוב. כל האוכל כזית מבשר קדשי קדשים כגון חטאת ואשם חוץ לעזרה לוקה, והוא הדין לאוכל קדשים קלים חוץ לירושלים שהוא לוקה, שחומת ירושלים לקדשים קלים כחומת העזרה לקדשי קדשים, ואחד בשר חטאת ואשם ואחד שיורי המנחות לדין זה[א].

יצא וחזר ונכנס. בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים נאסר ונפסל

ה. עיין רמב"ם הל' תרומות פט"ו הכ"ב. **ו.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"י ה"ה-ו. **ז.** שם הל' בכורים פ"א ה"י. **ח.** שם הל' בכורות פ"א ה"א-ב. **ט.** שם הל' בכורים פ"א ה"י. **י.** יו"ד סי' ש"א, הובא בפתחי תשובה יו"ד סי' ש"ה ס"ק ה. **תמו) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ה.

מִשְׁפָּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁמַּעֲלוֹת יֵשׁ בַּקְּדֻשָּׁה זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ בַּמִּשְׁנָה בִּכְלִים (פ"א מ"ו-ט) 'עֶשֶׂר קְדֻשׁוֹת הֵן, אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקֻדֶּשֶׁת מִכָּל הָאֲרָצוֹת, עֲיָרוֹת הַמֻּקָּפוֹת חוֹמָה מְקֻדָּשׁוֹת מִמֶּנָּה, לִפְנִים מִן הַחוֹמָה מְקֻדָּשׁ מֵהֶם, הַר הַבַּיִת מְקֻדָּשׁ מִמֶּנּוּ, עֲזָרַת יִשְׂרָאֵל מְקֻדֶּשֶׁת מִמֶּנּוּ, עֲזָרַת כֹּהֲנִים מְקֻדֶּשֶׁת מִמֶּנָּה, בֵּין הָאוּלָם לַמִּזְבֵּחַ מְקֻדָּשׁ מִמֶּנָּה, הַהֵיכָל מְקֻדָּשׁ מִמֶּנּוּ, קֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים מְקֻדָּשׁ מֵהֶם', וְהַנִּכְנָס מִקְדֻּשָּׁה קַלָּה לִקְדֻשָּׁה חֲמוּרָה טָעוּן טְבִילָה וְטָהֳרָה, וְהַיּוֹצֵא מִקְּדֻשָּׁה חֲמוּרָה לְקַלָּה אֵין צָרִיךְ, נִמְצָא דִּמְקוֹם קְדֻשָּׁה הַקַּלָּה כְּטֻמְאָה לַחֲמוּרָה עַד שֶׁיִּטְבֹּל, וְלָכֵן חַטָּאת וְאָשָׁם שֶׁהֵם קָדְשֵׁי קָדָשִׁים הַמּוֹצִיאָן חוּץ לָעֲזָרָה טִמְּאָן וְנִפְסְלוּ. מִלְּבַד כִּי יִחּוּד הַמָּקוֹם לַדָּבָר גּוֹרֵם זְהִירוּת יְתֵרָה, וִיכַוְּנוּ דַּעְתָּם לְקָרְבָּן וְלֹא יָבֹא לִידֵי נוֹתָר וְהֶסַּח הַדַּעַת וְכַוָּנָה מֵהָעִנְיָן וְשֶׁלֹּא יִפָּסֵל הַקָּרְבָּן (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שנז. ועיין חינוך).

מכות יז. רמב"ם הל' מעשה קרבנות פי"א, ספר המצוות לא תעשה קמ"ה, סמ"ג לאוין שכ"ה, יראים שצ"ו.

משנה הלכות

לעולם, ואף על פי שחזר למקומו אסור, והאוכל ממנו כזית לוקה[ב]. נכנס בשר קדשים קלים בהיכל הרי זה כשר[ג].

שאר חיובים. זר שאכל בשר קדשי קדשים בעזרה לוקה משום 'וזר לא יאכל קודש' (ויקרא כב, י), אבל אם אכל בשר קדשי קדשים בחוץ לוקה משום אוכל בחוץ, ולא משום זר, שאינו ראוי עוד לכהן אין הזר לוקה משום זרות, וכן אם אכלן בעזרה קודם זריקה לוקה משום אוכל קודם זריקה בלבד ולא משום זרות[ד]. זר שאכל כזית מחטאת העוף בעזרה לוקה שתים, משום זר ומשום נבילה, שמליקה נבילה ולכהנים הותרה ולא לזרים, והרי הן שני איסורין הבאים כאחד[ה]. שיירי מנחות שיצאו לחוץ והחזירוהו אינו חייב משום לאו דטריפה דלא נאמרה רק בבשר ולא בשאר דברים[ו]. קרבנות שנפסלו ביוצא אם אכלם עובר עוד משום לאו ד'לא תאכל כל תועבה' (דברים יד, ג), וא"כ בחטאת ואשם עובר עוד בלאו דכל תועבה, ובשיירי מנחות עובר אלאו דכל תועבה לבד[ז]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ועיין חינוך כאן.

ב. שם ה"ו. **ג.** שם ה"ז. **ד.** שם ה"ח. **ה.** שם ה"ט. **ו.** מנחת חינוך, ע"פ רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ח, והל' מעשה הקרבנות פי"א. **ז.** מנחת חינוך.

מִצְוָה תמז

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִבְּשַׂר הָעוֹלָה (לא תַּעֲשֶׂה רנ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִבְּשַׂר הָעוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) 'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ וְגוֹ' וְכָל נְדָרֶיךָ אֲשֶׁר תִּדֹּר', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל 'נְדָרֶיךָ' זֶה עוֹלָה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהָעוֹלָה בָּאָה עַל הַמַּחֲשָׁבָה שֶׁחָשַׁב לַעֲשׂוֹת עֲבֵרָה, וְלֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה בְּפֹעַל וְלֹא נֶהֱנָה הַגּוּף מִמַּעֲשֵׂה הָעֲבֵרָה רַק מַחֲשָׁבָה, וְכָל קָרְבַּן הַבָּא עַל עֲבֵרָה יֵשׁ בָּהּ שְׁנֵי עִנְיָנִים, הֲנָאַת הַמַּחֲשָׁבָה וְהַמַּעֲשֶׂה שֶׁהוּא הֲנָאַת הַחֹמֶר. וּכְשֶׁבָּא לְכַפֵּר לַאֲשֶׁר חָטָא בְּמַחֲשָׁבָה יִתְכַּפֵּר בְּהַקְטָרַת אֵמוּרִין, שֶׁנֶּאֱמַר 'אִשֶּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה'', וְעַל הַמַּעֲשֶׂה שֶׁנֶּהֱנָה

משנה הלכות

תמז) גדרי האיסור והחיוב. כל האוכל כזית מבשר העולה, בין לפני זריקת דמה בין לאחר זריקת דמה, לוקה שתים, אחת משום 'לא תוכל לאכול', ואחת משום 'כליל תהיה' (ויקרא ו, טז)[א]. וחלבה ובשרה וסלתה ושמנה ויין של נסכיה חמשתן מצטרפין לכזית[ב], ועיין לעיל (מצוה תמ"ד) לענין שמן שיעורו בכזית, ותבין האיך יין ושמן מצטרפין לכזית, ומיושב קושיית האחרונים בזה, והבן.

כליל תהיה לא תאכל. וכן האוכל כזית מן האימורין בין לפני זריקה ובין לאחר זריקה בין כהן ובין ישראל לוקה, שהאימורין כליל למזבח ככל העולה, ונאמר במנחת כהן 'כליל תהיה לא תאכל', כל שהוא כליל למזבח אכילתו בלא תעשה ולוקין עליו בכזית, וכן האוכל כזית מבשר חטאת הנשרפת לוקה, שנאמר (ויקרא שם כג) 'וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לא תאכל באש תשרף'[ג], ועוד אחת משום 'כליל תהיה'[ד].

שיעורו וצירוף. והנה הלאו הזה דאוכל מבשר העולה הוא אזהרה משום דמועל בקדשים, ולענין מעילה צריך שיהנה בשוה פרוטה, ואפילו איכא כזית וליכא שוה פרוטה אינו לוקה, אבל לאו ד'כליל תהיה' עובר בכזית אפילו ליכא שוה פרוטה[ה]. והמנחת חינוך כאן הקשה על הרמב"ם שכתב 'חלבה ובשרה וסלתה ושמנה' וכו', והאיך משכחת שיין יצטרף לכזית, דלענין מעילה הצירוף לשוה פרוטה, ולענין כזית שהוא לאו

תמז) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"א, ועיין שם ה"ג. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ג. **ד.** עיין כסף משנה ומשנה למלך שם. **ה.** מנחת חינוך. ועיין כסף משנה הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ג ד"ה מצאתי כתוב.

הַגּוּף, יֵהָנוּ הַכֹּהֲנִים מִבְּשַׂר הַקָּרְבָּן דְּ׳הַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִים׳. וּלְפִיכָךְ הָעוֹלָה שֶׁלֹּא בָּאָה אֶלָּא עַל מַחֲשָׁבָה בִּלֹּא הֲנָאַת הַמַּעֲשֶׂה כֻּלָּהּ אִשֶּׁה לַה׳ לְכַפֵּר עַל הַמַּחֲשָׁבָה וּלְהָתֵם כָּל מַחֲשָׁבוֹת רָעוֹת, וְאֵין מִבְּשָׂרָהּ לַכֹּהֲנִים דִּלֹּא בָּעֵי כַּפָּרָה לַגּוּף שֶׁלֹּא נֶהֱנָה מֵהָעֲבֵרָה (אור המצות (לאנגנר) ח״ג מצוה קמו. ועיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה רנב). וּמִצְוָתָהּ לִהְיוֹת ׳עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה׳ (ויקרא ו, ב), כִּי אָוֶן יַחְשֹׁב עַל מִשְׁכָּבוֹ בַּלַּיְלָה לִפְעֹל בַּיּוֹם, וְלֹא חָשׁ שֶׁתִּבַּקֵּר פְּנָקָסוֹ וְלָכֵן ׳כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר׳ (טעמי מצות שם)[ו].

מכות יז. רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פי״א, ספר המצוות לֹא תעשה קמ״ו, סמ״ג לֹאוין שכ״א.

מִצְוָה תְּמִח

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל קָדָשִׁים קַלִּים קֹדֶם זְרִיקַת דָּמִים (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ״ט)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל קָדָשִׁים קַלִּים קֹדֶם זְרִיקַת דָּמִים, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) ׳לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ וְגוֹ׳ וְנִדְבֹתֶיךָ׳, וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ מִפִּינֵי שֶׁבִּקְדָשִׁים קַלִּים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.

משנה הלכות

ד׳כליל תהיה׳ אין היין מצטרף שאינו כליל רק מתנסך לשיתין, ועיין רבינו גרשום מאור הגולה במעילה (ט״ו) שכתב ״מצטרפין לכזית׳ לענין מעילה בחוץ וליחייב משום פיגול ונותר וטמא ומשום מעילה׳. וכתב גם כן כהרמב״ם, ונראה דסבירא ליה דאף היין איננו כליל על האישים אלא לשיתין אזלא, מכל מקום נקרא ׳כליל׳ לענין צירוף, דהא דאין נותנין אותו על האש הוא משום פסיק רישא שלא ירבה[ח], ולעולם מעיקר הדין היו צריכים להיות כליל, וממילא מצטרפין, והבן כי קצרתי. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

תמח) האיסורים. כל האוכל כזית בשר מבשר הקדשים, אפילו קדשים קלים קודם זריקת דמים כגון מבשר תודה ושלמים, והוא הדין כל שאר קדשים בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים בעדים ובהתראה לוקה, וששה דברים שבתודה שהם החלב והבשר והסולת והשמן והיין והלחם

ו. פסחים נט: ז. ע״ע ליקוטי רצב״א פר׳ צו ד״ה היא העולה. ח. עיין כסף משנה הל׳ מעשה הקרבנות פט״ז הי״ד, ממהר״י קורקוס.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאֲכִילַת בָּשָׂר הַנָּאַת הַגּוּף, וּזְרִיקַת דָּמִים הַנָּאַת הַנֶּפֶשׁ, וְכַפָּרָה לַנֶּפֶשׁ תַּחַת הַנֶּפֶשׁ, וְאֵיךְ יַעֲלֶה עַל הַדַּעַת לְהַקְדִּים הַנָּאַת הַגּוּף לַהַנָּאַת הַנֶּפֶשׁ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רנג), וּמְרַמְּזוֹ לָתֵת עַל לִבֵּנוּ שֶׁרָאוּי לָנוּ לְהַקְדִּים לְעוֹלָם תּוֹעֶלֶת נַפְשֵׁנוּ לְתוֹעֶלֶת גּוּפֵנוּ בְּכָל דָּבָר בָּעוֹלָם (חינוך). מִלְּבַד כִּי אֵין רָאוּי לֶאֱכֹל דָּבָר הַתָּלוּי בְּסָפֵק, אוּלַי יִשְׁפֹּךְ הַדָּם שֶׁבַּמְּזֻרָק אוֹ יַחְשֹׁב הַכֹּהֵן מַחֲשֶׁבֶת פְּסוּל אוֹ אֵיזֶה פְּסוּל אַחֵר, וְנִפְסַל הַקָּרְבָּן וְנִמְצָא אָכַל פִּגּוּל לְמַפְרֵעַ. וְגַם כִּי אֶפְשָׁר יֹאכְלוּ כָּל הַבָּשָׂר וְלֹא יִשָּׁאֵר כַּזַּיִת קֹדֶם זְרִיקַת הַדָּם וְלֹא יוּכַל הַכֹּהֵן עוֹד לְזָרֹק הַדָּם בְּלִי בָּשָׂר, מִלְּבַד כִּי הַקָּדָשִׁים נִתְקַדְּשׁוּ לְגָבוֹהַּ קְדֻשַּׁת הַגּוּף וַאֲסוּרִים בַּהֲנָאָה, וְלֹא פָּקְעָה מִן הַבָּשָׂר קְדֻשַּׁת גָּבוֹהַּ עַד שֶׁיֵּעָשׂוּ כָּל מַעֲשֵׂה גָּבוֹהַּ דּוּמְיָא דְּטֶבֶל שֶׁאָסוּר עַד לְאַחַר שֶׁיַּפְרִישׁוּ כָּל הַהֶקְדֵּשׁ (אור המצות (לאנגנר) ח"ג מצוה קמז).

מכות יז. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א, ספר המצוות לֹא תעשה קמ"ז, סמ"ג לאוין שכ"ד.

משנה הלכות

כולן מצטרפין לכזית[א]. ועי' ברש"י (מכות יז. ד"ה לפני זריקה) דאיכא בזה גם עשה דכתיב (דברים יב, כז) 'ודם זבחיך ישפך' והדר 'והבשר תאכל'.

במנחות. ובמשנה למלך חקר שלא כתב הרמב"ם דגם במנחות אם אוכל קודם הקטרת הקומץ הוי כמו זריקה בדמים, ולא כתב רק מיני דמים, ומיהו הדין אמת דכל שיש לו מתירין אם אכל קודם שקרבו מתיריו לוקין, ובזבחים זריקת דמים מתיר ובמנחות הקטרת הקומץ, ובלחם הפנים הבזיכין, ובמנחות נקרא קרב המתיר משהצית האור ברובו בקומץ, ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סימן ר"ד) ובגמרא בזבחים (קי.) 'בעי ר' יצחק נפחא קומץ מהו שיתיר כנגדו בשיריים, משרי שרי או מקליש קליש', והאיבעיא הוא בהקטרת הקומץ בלבד בלא לבונה או לבונה בלא קומץ, ומסיק בתיקו, אם כן אינו לוקה[ב]. ומה שהיין מצטרף לכזית אף דהוה משקה, עיין לעיל (מצוה תמ"ד). ונוהג איסור זה בזמן הבית, ובזמן הזה אם עבר והקדיש בהמה היום לקדשים ואכל ממנה כזית חייב מלקות[ג].

תמח) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ד. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** חינוך.

מִצְוָה תמט

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בִּכּוּרִים קֹדֶם שֶׁהֻבְיָא בָּעֲזָרָה (לֹא תַּעֲשֶׂה ר"ם)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יֹאכְלוּ הַכֹּהֲנִים בִּכּוּרִים קֹדֶם שֶׁהוּבְאוּ לָעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יז) **'לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ וְגוֹ' וּתְרוּמַת יָדֶךָ', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל שֶׁהוּא בִּכּוּרִים.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּיוָן דְּקַרְיֵהּ רַחֲמָנָא תְּרוּמָה כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר 'וּתְרוּמַת יָדֶךָ' עַל כָּרְחָךְ לְהַחְמִיר עֲלֵיהֶן כִּתְרוּמָה, וְתִהְיֶה אֲסוּרָה עַד שֶׁיְּבִיאֵם לָעֲזָרָה וְיִקְרָא עֲלֵיהֶם הַפָּרָשָׁה דְּ'הִגַּדְתִּי הַיּוֹם' וְגוֹ'[א] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רנד). וְאַל יִקְשֶׁה בְּעֵינֶיךָ דְּאִם שֶׁהוּא כִּתְרוּמָה הָאֵיךְ הַכֹּהֵן שֶׁהוּא מֻתָּר בַּתְּרוּמָה עַצְמָהּ, יֵאָסֵר בְּבִכּוּרִים שֶׁהֻקְּשׁוּ לִתְרוּמָה, כִּי הַתְּרוּמָה עַצְמָהּ יֵשׁ

משנה הלכות

תמט) גדרי האיסור. כהן שאכל ביכורים חוץ לירושלים, שנכנסו לפנים מן החומה וחזר והוציאן, לוקה מן התורה, וכן אם אכלן בירושלים קודם הנחתן בעזרה לפני ה' לוקה מן התורה, כאלו אכלן בחוץ לפי שהן טעונין הנחה בעזרה[ב]. ומשיניחם בעזרה הותרו לכהן, ואף על פי שעדיין לא התוודה עליהן, שאין הקריאה מעכבת בביכורים אלא למצוה, ואם יצאו חוץ למחיצתן וחזרו מותרין באכילה[ג].

דינם כתרומה. ואכילת ביכורים כאכילת תרומה לכל דבריו, יתר ביכורים על התרומה שהן אסורין לאונן ואם אכלן אונן מלקין אותו מרדות, וטעונין הבאת מקום, כהן טהור שאכל ביכורים טמאים לוקה כשם שלוקה ישראל טהור שאכל מעשר שני טמא מה שאין כן בתרומה[ד]. זר שאכל ביכורים לאחר שנכנסו לחומת ירושלים חייב מיתה בידי שמים בכל מקום[ה]. היו מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ, זה שבפנים חייב עליו וזה שבחוץ הוה חולין לכל דבריו[ו]. אכל בשוגג משלם קרן וחומש[ז].

שאר פרטים. פירות החייבים בביכורים עיין לעיל (מצוה צ"א), ודיני הפירות שחייבים בביכורים יתבאר אי"ה בפרשת כי תבוא אם יאריך ה' חיים. גם עוברים בעשה באכלם חוץ לירושלים דכתיב (דברים יד, כו) 'ואכלת שם'[ח]. והא דאמרו (מכות יז.) 'אין קריאה מעכבת', דוקא אם היו ראויים לקריאה, דכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת,

תמט) א. דברים כו, ג. **ב.** רמב"ם הל' בכורים פ"ג ה"ג. **ג.** שם ה"ד. **ד.** שם ה"ה-ו. **ה.** שם ה"א. **ו.** שם ה"ב, ועיין לעיל מצוה תמ"ד. **ז.** שם הל' תרומות פ"י ה"ד. **ח.** מנחת חינוך.

לָהּ גַּם כֵּן זְמַן אִסּוּר לַכֹּהֵן כָּל זְמַן שֶׁהוּא בְּטִבְלָהּ, כִּי הַטֶּבֶל אָסוּר לַכֹּהֵן מִשּׁוּם דִּפְתִיךְ בֵּהּ תְּרוּמָה, וַאֲפִלּוּ הָכִי אָסוּר לַכֹּהֵן כִּי לֹא הֻתְּרָה הַתְּרוּמָה לַכֹּהֵן אֶלָּא לְאַחַר הַפְּרָשָׁה[ט]. וְכֵן הַבִּכּוּרִים כִּתְרוּמָה קוֹדֶם הַפְּרָשָׁה, וַהֲבָאָתָם לָעֲזָרָה וְהַנָּחָתָם לִפְנֵי ה' וּקְרִיאַת הַפָּרָשָׁה מִתִּירָתָן, וְהָאֵיךְ יֹאכְלֵם הַכֹּהֵן וְהֵם עֲדַיִן בְּיַד בְּעָלִים וְלֹא הִגִּיד וְעָנָה (טעמי מצות שם).

מכות יז. רמב"ם הל' בכורים פ"ג, ספר המצוות ל"א תעשה קמ"ט, סמ"ג ל"אוין רס"ה.

מִצְוָה תנ

שֶׁלֹּא נַעֲזֹב אֶת הַלֵּוִי (לֹא תַּעֲשֶׂה רם"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲזֹב אֶת הַלְוִיִּם, שֶׁלֹּא נְעַכֵּב מִלָּתֵת לָהֶם מַעֲשְׂרוֹתָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יט) 'הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲזֹב אֶת הַלֵּוִי'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ בְּטוֹב עַמּוֹ אֲשֶׁר בָּחַר לוֹ וְרָצָה לַעֲשׂוֹתָם עַם סְגֻלָּה חָכָם וְנָבוֹן זֶרַע בֵּרַךְ ה' אַנְשֵׁי אֱמֶת וְאַנְשֵׁי שֵׁם, וְיִלְמְדוּ לָדַעַת אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ מִקְּטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם וְיַעֲמֹד זַרְעָם וּשְׁמָם לְעוֹלָם. וּמִן הַחֻקִּים הַמַּחֲזִיקִים קִיּוּם הָאֻמָּה לִהְיוֹת לָהֶם בַּעֲלֵי חָכְמָה וּמַדָּע,

משנה הלכות

אבל אם אינן ראויים מעכבת'. וכתב החינוך 'ואל תתמה איך יתחייב הכהן מלקות קודם הנחה אחר שהוא בעצמו יאכלם אחר ההנחה, שכמו כן במעשר שני שיתחייב הישראל מלקות באכלו אותו חוץ לירושלים ואף על פי שהוא בעצמו אוכלו בפנים'. ובאמת כי גם בתרומה לכהן לא הותרה באכילה עד לאחר הפרשה וכמו שרמזתי לעיל. ובחידושי הארכתי בס"ד ליישב בזה שיטת רש"י מקושיית התוספות ביבמות (פו. ד"ה מה תרומה טובלת) עיין שם ותבין. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

תנ) ענין המצוה. כל איש מישראל העולה לרגל מביא שלמי חגיגה, וכשיזבח אדם שלמי חגיגה ושלמי שמחה לא יהיו אוכלים הוא ובניו ואשתו בלבד וידמה שעשה מצוה גמורה, אלא חייב לשמח העניים

ט. ובזה מיושב קושיית התוס' ביבמות פו. ד"ה מה תרומה טובלת, עיין שם. **י.** מנחת חינוך ע"פ הגמרא במכות יח:

וְלָכֵן הִפְרִישׁ שִׁבְטַ אֶחָד כֻּלּוֹ וְלֹא נָתַן לָהֶם חֵלֶק וְנַחֲלָה בְּקַרְקָעוֹת וְשָׂדוֹת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ פְּנוּיִים מִכֹּל וּפוֹנִים לִלְמֹד חָכְמַת הַתּוֹרָה וְדַרְכֵי הָאֵל הַיְשָׁרִים, וְהַמָּה יוֹרוּ לְכָל יִשְׂרָאֵל בְּדַרְכֵי הַתּוֹרָה וְהַיִּרְאָה וְלָלֶכֶת אַחַר עֲצָתָם (חינוך). וּלְפִי שֶׁחָכְמַת הַמִּסְכֵּן בְּזוּיָה, לֹא רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיוּ עֵינֵיהֶם תְּלוּיִים עַל הַצְּדָקָה וָחֶסֶד שֶׁל כָּל אֶחָד, כִּי אָז לֹא יִתְכַּבְּדוּ בְּעֵינֵי הַבְּרִיּוֹת וְלֹא יִהְיוּ דִּבְרֵיהֶם נִשְׁמָעִים, וְלָכֵן צִוָּה לָתֵת לָהֶם חֶלְקָם הַשָּׁלֵם מְנַת ה' עַד שֶׁבַּעַל הַבַּיִת אָסוּר לֶאֱכֹל מִשֶּׁלּוֹ קֹדֶם שֶׁהִפְרִישׁ שֶׁלָּהֶם, לְמַעַן יֵדְעוּ כִּי הַכֹּל תָּלוּי בָּהֶם, וּבָאָה הָאַזְהָרָה שֶׁלֹּא נְעַכֵּב אֶת שֶׁלָּהֶם, כִּי מַהֵר אֱלֹקִים הוּא לָהֶם (עיין חינוך).

רמב"ם הל' חגיגה פ"ב, ספר המצוות לא תעשה רנ"ט, סמ"ג לאוין שם"א.

משנה הלכות

והאומללים שנאמר 'והלוי' וגו', מאכיל הכל ומשקין כפי עשרו, ומי שאכל זבחיו ולא שמח אלו עמו עליו נאמר (הושע ט, ד) 'זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם', ומצוה לתת ללוי יותר מן הכל לפי שאין לו חלק ולא נחלה ואין לו מתנות בבשר, לפיכך צריך לזמן לויים על שולחנו ולשמחם או יתן להם מתנות בשר עם מעשר שלהם כדי שימצאו בו צרכיהם, וכל העוזב את הלוי מלשמחו ושוהה ממנו מעשרותיו ברגלים עובר בלא תעשה[ב]. ועיין הגהות מהר"ם שיק (מצוה תנ"א) על מצות השם, דהוה ב' לאוין 'השמר לך' ו'פן תעזוב', ובאמת כי גם בספרי (פר' ראה כב) מבואר כן.

קדימת לוי בזמן הזה. וכתבו הסמ"ג והחינוך דמצוה זו דצריך להקדים ללוי אינה נוהגת בזמן הזה, ואין שום קדימה ללוי משאר עניי ישראל, אבל בשולחן ערוך[ג] כתב דגם האידנא יש מעלה ללוי מישראל לענין צדקה, ובמגן אברהם[ד] הרבה להקשות דבירושלמי (הוריות פ"ג ה"ה) וספרי (שם) וגם רש"י (דברים יב, יט) כולם סוברים דאין מעלה ללוי האידנא, עיין שם. אבל הרמב"ם[ה] כתב דלוי קודם אף בזמן הזה. ובאמת כי לפי הטעם שנתנה התורה 'והלוי לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה' בעוונותינו הרבים כולנו אין לנו חלק ונחלה וכולם שוים.

להחזיק תלמידי חכמים. וכתב עוד החינוך 'וממצוה הזאת יש ללמוד לכל מבין לסעוד ולהטיב אל כל המשתדלים תמיד בחכמת התורה, כי הם המעמידים דת האמת ומחזיקים האמונה, מרבים שלום בעולם

תנ) א. ע"פ קהלת ט, טז. **ב.** רמב"ם הל' חגיגה פ"ב הי"ד. **ג.** יו"ד סימן רנ"א ס"ט. **ד.** או"ח סי' ר"א ס"ק ד. **ה.** הל' מתנות עניים פ"ח הי"ז.

מִצְוָה תנא

מִצְוַת שְׁחִיטָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"צ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁחֹט בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף בִּשְׁחִיטָה רְאוּיָה כְּשֶׁנִּרְצָה לְאָכְלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, כא) 'וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצָּרִיךְ שְׁחִיטָה וּבְדִיקַת סַכִּין מִפְּנָם, וְצָרִיךְ מְקוֹם הַשְּׁחִיטָה, וְהַזְהִירוּת מֵחֲמִשָּׁה דְּבָרִים הַמַּפְסִידִים אֶת הַשְּׁחִיטָה, כְּלָם מִשּׁוּם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּקַיְמָא לָן שֶׁהוּא דְּאוֹרַיְתָא, וְדָבָר בָּרוּר שֶׁאִם שָׁחַט אֶת הַסְּמָנִים מִיָּד תָּמוּת הַבְּהֵמָה, וּבְסַכִּין פָּגוּם תִּצְטַעֵר יוֹתֵר וְהַנְּפָיוֹן

משנה הלכות

ואוהבים הבריות ושמחים ביישוב המדינה בצדק יחזו פנימו כל הצריך חנינה, ואין להם פנאי לשוטט בחוצות אחר מחייתם הנה והנה, וכל המרחם ומבקש תועלתם ירוחם מן השמים, וחלק כחלק יאכלו עמהם לעולם הבא'.

תנא) הראויים לשחוט. בהמה חיה ועוף הטהורין אסור לאכלן עד שישחטו על ידי ישראל היודע הלכות שחיטה ומוחזק בכשרות. וקיימא לן[ב] רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם, לפיכך סומכין לאכול בשר ששחטו ואין מכירין בבית השחיטה אם יפה שחטו וגם אין מכירין השוחט. וצריך ליזהר מלאכול בשר בכל מקום שיש ריעותא על השוחט ובפרט בעוונותינו הרבים בזמנינו שקשה לומר על רוב מצויין אצל שחיטה מומחין, שהרבה לא למדו או ששכחו הלכות שחיטה, והזריז נשכר שלא יוכשל ח"ו. הכל שוחטים ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן[ג], ויש אומרים[ד] שאין להניח נשים לשחוט וכן המנהג פשוט.

ה' הלכות שחיטה. ועיקר הלכות שחיטה הן שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה, ועיקור[ה]. והמנהג להטריף בכל שהייה אפי' משהו בעלמא בעוף ובבהמה[ו]. שחט סימן אחד בעוף או רובו ועדיין מפרכסת ימיתנו במקל ולא בסכין, לפי שנמצא שהה בין סימן לסימן[ז]. דרסה, הוא כגון שהתיז הראש בבת אחת בלא הולכה והבאה, ואם הוליך והביא ויש בסכין כמלא הצואר חוץ לצואר כשר[ח]. חלדה, הוא כשהסכין מכוסה בשום דבר,

תנא) א. עיין ב"מ לב: **ב.** רמב"ם הל' שחיטה פ"ד ה"ז. יו"ד סי' א' ס"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"א וס"ה. **ד.** יו"ד שם בהגה. **ה.** רמב"ם הל' שחיטה פ"ג ה"א. יו"ד סי' כ"ג ס"א. **ו.** יו"ד שם ס"ב בהג"ה. **ז.** שם ס"ה בהג"ה. **ח.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד סי' כ"ד ס"א-ב.

מֵעִיד לָזֶה, וְכֵן אִם יוֹצִיאוּ הַנֶּפֶשׁ מִמָּקוֹם אַחֵר (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רב. ועיין חינוך). וְאַף שֶׁהַבַּעֲלֵי חַיִּים הַטְּהוֹרוֹת נִבְרְאוּ בְּחֻפְצָם וּבִרְצוֹנָם שֶׁיִּשָּׁחֲטוּ לְצָרְכּוֹ הָאָדָם מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית כְּמַאֲמַר חֲזַ"ל (ר"ה יא.) 'כָּל מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית לְדַעְתָּן נִבְרְאוּ', מִכָּל מָקוֹם לֹא קִבְּלוּ עֲלֵיהֶם צַעַר אַחֵר שֶׁאֵינוֹ מֻכְרָח לַשְּׁחִיטָה, וְרָאוּי לְהִתְנַהֵג עִמָּהֶם בְּמִדַּת הָרַחֲמִים. וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁעַד נֹחַ לֹא הֻתְּרָה לֶאֱכֹל בְּשַׂר בַּעֲלֵי חַי, שֶׁלֹּא לָמְדוּ תּוֹרָה, וּמִטַּעַם זֶה אָסוּר לְעַם הָאָרֶץ לֶאֱכֹל בָּשָׂר שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מו) 'זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף', כָּל הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה מֻתָּר לֶאֱכֹל בְּשַׂר בְּהֵמָה וָעוֹף שֶׁנֶּאֱמַר 'זֹאת תּוֹרַת' (פסחים מט:), וְלֹא מָסְרוּ עַצְמָן אֶלָּא עַל פִּי הַתּוֹרָה (מאה שערים (על המצוות) שער חמשה וארבעים).

חולין פ"א-ב, רמב"ם הל' שחיטה פ"א, ספר המצוות מצות עשה קמ"ו, סמ"ג עשין ס"ג, סמ"ק סי' קצ"ז, יורה דעה סי' א.

משנה הלכות

אפילו מצמר או מטלית, מחמירין לאסור[ט]. הגרמה, הוא שלא לשחוט משיפוי כובע בקנה וכן בושט בתורבץ הושט, ואם שחט פסול (ולכתחילה ישחוט למטה מטבעת הגדולה ולמטה עד אונה ראשונה)[י]. עיקור, הוא שנעקרו הסימנים ממקום חיבורן בלחי, ואפילו אם שחט אותם אח"כ או שפסק הסימן באמצע השחיטה או בסכין פגום[יא]. נמצא הסימן שמוט ואינו יודע אם קודם או לאחר שחיטה הרי זו פסולה מספק[יב]. נמצא הסכין פגום אחר שחיטה אפילו שחט אלף בהמות ולא בדק הסכין בינתיים כולם אסורים[יג].

שאר פרטים. ומותר לשחוט בימין ובשמאל ומיהו צריך כח גברא[יד]. והלכות שחיטה מרובים הם וצריך השוחט לחזור עליהם לכל הפחות פעם בחודש שלא לשכחם[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ט. רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"ח. **י.** רמב"ם שם פ"א ה"ז, ופ"ג הי"ב. יו"ד סי' כ' ס"א, וסי' כ"ג סי"ב. **יא.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם סט"ו. **יב.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם סי"ז. ובש"ך שם ס"ק כ"ז. **יג.** רמב"ם שם פ"א הכ"ד. יו"ד סי' י"ח סי"א. **יד.** רמב"ם שם פ"ב הי"ב-יג. יו"ד סי' ג' וסי' ז'. **טו.** עיין באר הגולה יו"ד סי' א. באר היטב שם ס"ק ח.

מִצְוָה תנב

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל אֵיבָר מִן הַחַי (לֹא תַּעֲשֶׂה רמ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל אֵיבָר מִן הַחַי, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, כג) **'לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן דְּאָסוּר לְצַעֵר בַּעֲלֵי חַיִּים מִדְּאוֹרַיְתָא[א], וּבֶאֱמֶת אֵין לְךָ צַעַר וַאֲכְזְרִיּוּת גָּדוֹל בָּעוֹלָם מִזּוֹ שֶׁיַּחְתּוֹךְ אֵבֶר אוֹ בְּשַׂר בַּעֲלֵי חַיִּים בְּעוֹדָנוּ חַי לְפָנָיו וְיֹאכְלֶנּוּ לְעֵינָיו, וְאֵין לְךָ מִדָּה מְגֻנָּה מִזּוֹ, וַאֲנַחְנוּ זֶרַע קֹדֶשׁ נִצְטַוֵּינוּ לִקְבֹּעַ בְּנַפְשֹׁתֵינוּ מִדַּת הָרַחֲמִים (חינוך). **וְאַף אִם נָחְתַּךְ מֵאֵלָיו, מִכָּל מָקוֹם לֹא חִלְּקָה הַתּוֹרָה שָׁמָּא יַעֲרִים וַיַּחְתֹּךְ, וְלָכֵן נֶאֱסְרָה בְּכָל אֹפֶן.**

משנה הלכות

תנב) גדרי האיסור והחיובים. החותך אבר מן החי מבהמה חיה ועוף הטהורים דוקא ואכלו עובר בלאו זה, חתך אבר מטמאה ואכלו חייב על טמאה ופטור משום אבר מן החי[ב]. ושיעורו בכזית בין הכל גידין ועצמות, אין בו כזית אפילו אבר שלם אינו לוקה[ג]. אכל כזית בשר מן החי ואבר מן החי לוקה שתים[ד]. הפריד הבשר מן האבר ושינה האבר מברייתו אינו חייב רק על הבשר בכזית[ה]. חילקן מבחוץ ובלען בזה אחר זה פטור, ואם בלען בבת אחת נחלקו הפוסקים אי חייב[ו]. תלש אבר מן החי ונטרפה בנטילתו חייב שתים משום אבר מן החי ומשום טריפה[ז]. ועיין לחם משנה מה שהרבה להקשות על הרמב"ם כאן, ובשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' קט"ו) שתירץ על פי דעת הרשב"א[ח] דאיסור אבר מתלי תלוי וקאי, דהא יש היתר בשחיטה. תלש חלב מן הטריפה ואכלו לוקה שלש[ט]. אבר המדולדל בבהמה שאינו יכול לחזור ולחיות אם נשחטה הבהמה אסור ואין לוקין עליו, מתה הבהמה לוקין עליו[י].

גדרי האיסור לבני נח. אבר מן החי נוהג בבן נח, וכן בשר מן החי[יא]. בהמה מפרכסת לאחר שחיטה לדעת הרמב"ם[יב] אסורה לבן נח משום אבר מן החי, ודעת רש"י[יג] ותוספות[יד] לחד תירוץ ושאר פוסקים

תנב) א. עיין ב"מ לב: **ב.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ה ה"א. יו"ד סי' ס"ב ס"א. ובט"ז שם ס"ק א. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"ד, ועיין לחם משנה שם. **ז.** שם ה"ה. **ח.** בריש פרק גיד הנשה. **ט.** רמב"ם שם. **י.** שם ה"ו. יו"ד שם ס"ג. **יא.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"י. **יב.** שם הי"ב. **יג.** חולין לג. ד"ה מדריש לקיש, שם קיז: ד"ה השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים, שם קכא. ד"ה השוחט בהמה לעובד כוכבים. **יד.** חולין פד. ד"ה בעינן העמדה והערכה.

וּבַעַל צַדָּה לַדֶּרֶךְ (מאמר שני כלל ראשון פ"ב) כָּתַב כִּי מַלְכֵי אֱמוֹת הַקּוֹדְמוֹת הָיוּ עוֹשִׂים בֵּן לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים, אוֹכְלִים אֵיבָר מִן הַחַי מִן הַבְּהֵמָה. זוֹלַת כִּי הַדָּם הוּא הַנֶּפֶשׁ וְנִבְלָע בָּאֵיבָרִים, וְהָאוֹכֵל אֵיבָר מִן הַחַי אוֹכֵל חֵלֶק מֵהַנֶּפֶשׁ, וְהַתּוֹרָה הִזְהִירָה 'לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר' אֲבָל עַל יְדֵי שְׁחִיטָה יָצָא הַנֶּפֶשׁ עִם הַדָּם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רנו), וְאָמְרוּ רַז"ל[טו] בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּאִסּוּר שֶׁאֵינָהּ זְבוּחָה עוֹמֶדֶת, וּמִי הִתִּיר אֵיבָר זֶה.

חולין קב.: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ה, ספר המצוות ל"א תעשה קפ"ב, סמ"ג ל"אוין קל"ו, סמ"ק סי' ר', יורה דעה סי' ס"ב.

מִצְוָה תנג

לְהָבִיא קָרְבְּנוֹת חוּץ לָאָרֶץ לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה קצ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָבִיא קָרְבָּנוֹת שֶׁנִּתְחַיְּבוּ בְּחוּץ לָאָרֶץ לְבֵית הַבְּחִירָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, כו) 'רַק קָדָשֶׁיךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לְךָ וּנְדָרֶיךָ תִּשָּׂא וּבָאתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה''.

משנה הלכות

דלא ניתר לבן נח נבילה שמתה מעצמה רק בנחירה, ונחירה מתרת להם כשחיטה לישראל (מהר"ל מפראג), ויש חולקין. בן פקועה אין בו משום אבר החי לישראל[טו] ובבן נח נחלקו האחרונים[יז] ונראה דחייב. ובן נח חייב על כל שהוא בשר ונהרג עליו, ואין בן נח נהרג על אבר מן החי דעוף[יח], ועיין בבית שערים ביורה דעה (סי' ק"י) שחידש דבשר עוף לא נאסר לאדם הראשון וליכא כלל אזהרה ד'אך בשר בנפשו' (בראשית ט, ד) על עוף, רק איסור עשה דכתיב (שם ב, טז) 'אכול תאכל'[יט] (עיין שם ובסי' קט"ו). חלב בהמה וביצה עוף דלא הוי בכלל אבר מן החי ילפינן מקראי דמותר[כ]. והחתם סופר[כא] האריך הרבה לענין חלב לבן נח למה לא הוה באיסור אבר מן החי. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תנג) גדרי המצוה. מצות עשה להיות כל אדם מטפל ומביא קרבנות בהמה שנתחייב להקריבן מחוצה לארץ לבית הבחירה, ומפי השמועה למדו שאינו מדבר

טו. עיין ביצה כה. חולין ט. **טז.** עיין רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ה הי"ד. יו"ד סי' י"ג ס"ב. ועיין שו"ת משנה הלכות ה"ה סי' פ"ד. **יז.** עיין מנחת חינוך, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קכ"ח-קל"א. **יח.** רמב"ם שם. **יט.** מקורו בסנהדרין נו: **כ.** בכורות ו: חולין סד. מנחת חינוך. **כא.** ביו"ד סי' ע', הובא בפתחי תשובה סי' פ"ט.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא תֹּאמַר אַחֲרֵי שֶׁהֵם בְּמָקוֹם רָחוֹק הַרְבֵּה מְאֹד וְטִרְחָתָם מְרֻבָּה, לֹא יַטְרִיחֵם הַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא בַּהֲבָאָתוֹ אֶל הַמִּקְדָּשׁ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קצא), וּמַה גַּם בִּרְאוֹת עֵינֵינוּ כִּי הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְעַל טֹרַח בְּנֵי הָאָדָם בְּמִצְוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּאָמְרָהּ (דברים יד, כד-כה) 'וְכִי יִרְבֶּה מִמְּךָ הַדֶּרֶךְ כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקֶיךָ וְגוֹ'. וְנָתַתָּה בַּכֶּסֶף וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם', שׁוֹמֵעַ אֲנִי בְּקָרְבְּנוֹת חוּץ לָאָרֶץ נַמִּי שֶׁיֵּשׁ כָּאן רְחוֹק מָקוֹם הַרְבֵּה וְטִרַח גָּדוֹל וְלֹא יִצְטָרֵךְ לְהָבִיא לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וְלָכֵן בָּא הַצִּוּוּי שֶׁחַיָּב לַהֲבִיאָם וּלְהַקְרִיבָם דַּוְקָא בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ. וְהָרַמְבַּ"ן זַ"לְ[א] טָעַן דְּאֵין זוֹ מִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ וּכְלָלָהּ בְּמִצְוָה ת"מ, עַיֵּן מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי שָׁם, וּשְׁנֵיהֶם יוֹנְקִים מִשֹּׁרֶשׁ אֶחָד.

תמורה יז: רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ח, ספר המצוות מצות עשה פ"ה, סמ"ג עשין קפ"ט.

משנה הלכות

אלא בקדשי חוץ לארץ שהוא מטפל בהם עד שיביאם לבית הבחירה[ב].

איזה קרבן חייב לשלוח. והכסף משנה תמה למה פירט הרמב"ם ז"ל קרבן בהמה עיין שם, והנה לשון החינוך הוא 'מה שנתחייב נפשנו כחטאת ואשם ועולה ושלמים ואף על פי שהבהמות בחוצה לארץ', והזכיר נמי הבהמות ולא עופות[ג]. אבל הסמ"ג (סי' קפ"ט) כתב בסתם 'וכן מצות עשה שהקרבנות שנתחייב אדם בחוץ לארץ והתמורות וולדות קדשים שנביאם לבית הבחירה' וכלל כל הקרבנות, עיין שם. ושנינו בגמרא (תמורה כא.) שכל הקדשים הם באין מחוצה לארץ לארץ חוץ מהבכור והמעשר. ודרשו בספרי (פר' ראה כה) "תשא ובאת' יכול אף בכור ומעשר תלמוד לומר 'ונדריך', קדשים שהם בנדר ונדבה, יצאו בכור ומעשר, יכול אף חטאת ואשם תלמוד לומר 'קדשיך' וכו', ומה ראית לרבות אלו ולמעט אלו וכו', מרבה אני חטאת שאין להם פרנסה אלא במקומם, יצא בכור ומעשר שיש להם פרנסה בכל מקום'. והרמב"ם[ד] לא הזכיר מבכור ומעשר, אבל בהל' בכורות[ה] כתב דאין מביאין מחוץ לארץ וצריך עיון. ועוד דרשו בספרי (שם) "תשא ובאת' אינו מדבר אלא בקדשי חוץ לארץ שחייב בטיפול הבאתם עד שיביאם לבית הבחירה'. ופשוט דיכול לשלחו על ידי שליח ולא בעי בעצמו דוקא, ומצוה בו יותר. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

תנג) א. בספר המצוות. **ב.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ח ה"א. **ג.** עיין מנחת חינוך. **ד.** שם פי"ח. **ה.** פ"א ה"ה.